

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

地役权与相邻权两种制度较为相似，二者既有联系又有区别。因此，在审理涉及地役权或相邻权纠纷案件中，应当准确把握地役权和相邻权的区别与联系，正确认定诉争法律关系的性质，进而准确适用法律。

一、地役权和相邻权制度的联系与区别

地役权是指利用他人不动产以有效地使用或经营自己不动产的权利，是依当事人意思表示而设立的一种独立的用益物权。相邻权是基于两个或两个以上相互毗邻不动产的所有权人或使用人，在行使不动产的所有权或使用权时权利的延伸和限制。上述两种制度的设立目的都是调整不同的不动产权利人之间的权利义务关系，进而实现合理、共同、友好利用各自不动产的目的。

地役权和相邻权有着很多相似之处，如其基本内容都是不动产权利的延伸与限制，规范目的是调整不动产的利用，最终结果是形成对所有权的限制。但二者法律性质不同，适用于不同的法律关系。因此，辨析二者的区别是正确解决涉及地役权与相邻权的前提。

二者的区别主要表现在： 一是不动产位置关系不同。地役权的设立不要求

需役地与供役地直接相邻，只要存在利用的必要性和合同约定即可；而相邻权的产生基于不动产之间的毗邻关系，无法延伸至非相邻的不动产。二是权利性质不同。地役权属于独立的用益物权，具有物权支配性；相邻权属于所有权或使用权的法定限制或延伸，不是独立的物权。三是物权效力不同。地役权未经登记不得对抗善意第三人，而相邻权是法定权利，只要不动产相邻，权利即自动产生并具有对抗效力。四是经济效益不同。地役权基于双方约定，可以有偿也可以无偿；相邻权因法定自动产生，无须协商，通常也无须支付对价。五是权利救济的请求权基础不同。地役权人可以-direct以地役权受到侵害为由行使物上请求权或损害赔偿请求权；相邻权中，受害人可以其享有的不动产所有权或使用权受到侵害为由依法向侵害人主张权利，但一般不能直接以相邻关系为基础提起诉讼，而应以不动产所有权或使用权的行使受到妨害为由提起诉讼。

二、本案当事人之间的法律关系性质认定

本案中，一审法院认为，袁某与王某甲等三人签收要求其提供通行便利的法院执行裁定书的行为，可视为在双方之间设立地役权，姜某作为案涉土地使用权受让人，张某甲等三人作为案涉车库的受让人，相应的地役权对姜某具有约束力，该论理存在瑕疵。地役权需基于当事人之间的合同约定产生，当事人签收执行裁定书只是认可执行裁定书的要求，并不能当然推定为具有设立地役权的意思表示。姜某与张某甲等三人之间也未形成有关地役权的书面合同或口头约定，张某甲等三人对案涉土地并未设立地役权。二审法院认为，因双方当事人的不动产相邻，相邻权作为法定权利，自不动产相邻关系成立时即存在，故张某甲等三人要求姜某保证案涉车库车辆正常出入，属于对相邻关系中通行权的行使，应适用相邻关系的相关规定予以审查。

三、不动产相邻权行使的限制

相邻权的行使以必要为原则。关于相邻关系的一方张某甲等三人是否构成因通行必须利用姜某的土地，姜某是否应当提供必要便利的问题。《中华人民共和国民法典》第二百九十一条规定：“不动产权利人对相邻权利人因通行等必须利用其土地的，应当提供必要的便利。”本条所称“必须”，是指一方权利

的行使以利用相邻一方的土地为条件，若不利用相邻一方的土地，就无法行使自己的民事权利，影响自己正常的生产生活。因在相邻关系中，一般相邻权利人的权利行使是无偿的，所以相邻权利人应将权利限制在合理范围内。就本案而言，因客观环境发生变化可以改道通行，应利用其他路线通行，尽量减少给不动产权利人的生产生活带来不便。

综上，审理此类纠纷时，只有厘清、掌握地役权和相邻权的区别与联系，准确判断一方利用另一方土地通行的必要性，选择对相邻另一方影响最小的方案，才能有助于促进相邻关系的和谐。

编写人：吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院 金花 王静 朴泽虎

虚拟产权式商铺业主之通行权应受合理限制

——高某某诉北京某技术有限公司等排除妨害案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第一中级人民法院(2024)京01民终1670号民事判决书

2. 案由：排除妨害纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):高某某

被告(被上诉人):北京某技术有限公司(以下简称某技术公司)、甲公司、乙公司、丙公司、丁公司

【基本案情】

案涉商铺产权人系高某某，位于北京市海淀区某广场(以下简称案涉楼

宇)×号(以下简称案涉商铺),该商铺只有专有面积,不具备隔绝于其他商铺的空间。2007年3月24日,高某某与北京某开发公司就案涉商铺签订《北京市商品房预售合同》,同日与某商业公司就案涉商铺签订《委托经营合同》,就委托出租、统一经营事项进行了约定,委托经营期限至2017年8月30日。

北京某开发公司已获得案涉楼宇绝大多数商铺面积业主的同意和委托,对案涉楼宇进行对外出租和管理。就案涉商铺在内的部分房屋,北京某开发公司与北京某物业公司签订了租赁合同,同意北京某物业公司转租。某技术公司与北京某物业公司签订了《某广场房屋租赁合同》,显示案涉商铺的租期至2023年12月31日。包括案涉商铺在内的部分房屋现整体用于办公。

高某某称未经其同意,某技术公司等单位占有使用其案涉商铺,故主张某技术公司等单位不得阻挠其对案涉楼宇的正常通行。某技术公司称其系合法承租方,有权占有和使用案涉商铺;案涉商铺为分割式产权商铺,产权人的权利行使应当受到一定限制;高某某的诉求将直接损害其他业主的合法权益。甲、乙、丙、丁四公司辩称其不是案涉商铺的实际占有使用人。

另案生效裁判认定事实如下:2020年8月17日,北京某开发公司取得案涉楼宇装修改造的建筑工程施工许可证;合同工期为499天。该判决认为北京某开发公司对楼宇进行整体装修改造是为消除安全隐患、提升楼宇整体价值,其施工行为具有合法性,在施工过程中设立围挡,禁止非施工人员进入施工现场是安全施工的必然要求。

【案件焦点】

虚拟产权式商铺业主是否有权要求实际使用人排除妨害以保证其在案涉楼宇内通行。

【法院裁判要旨】

北京市海淀区人民法院经审理认为:业主行使权利不得危及建筑物的安全,不得损害其他业主的合法权益。现高某某的主张不能成立,理由如下:第一,甲、乙、丙、丁四公司并非案涉商铺的实际占有使用人,高某某对该四公司的

诉请，没有事实与法律依据；第二，高某某虽为案涉商铺的所有权人，但该商铺并无物理上的四至，系分割式虚拟商铺，高某某在购买案涉商铺后就将案涉商铺委托他方经营管理，可见，高某某购买案涉商铺的目的也是获得租金收益；第三，某技术公司作为案涉商铺的实际占用使用人，案涉商铺系其从北京某物业公司处租赁而来，北京某物业公司是从北京某开发公司处租赁而来，而北京某开发公司作为开发商，持有案涉楼宇大部分产权面积，对案涉楼宇进行统一装修改造升级、将部分商铺对外统一出租，系对案涉楼宇的统一经营管理行为；第四，案涉商铺仅占案涉楼宇建筑面积中很小的一部分，高某某对商铺权利的行使不应当影响案涉楼宇整体功能的发挥及损害其他业主的利益；第五，在上述统一经营管理的情况下，某技术公司对案涉商铺的占有使用系基于合法的租赁关系，主观上并无侵害或妨害高某某物权行使的故意或过失，高某某可就其遭受的损失另行主张权利。综合上述分析，高某某本案之全部诉请，依据不足，均不予支持。

北京市海淀区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第二百七十二的规定，判决如下：

驳回高某某的全部诉讼请求。

高某某不服一审判决，提起上诉。

北京市第一中级人民法院经审理认为：二审争议焦点为高某某是否有权要求本案五被上诉人排除妨害以保证其在案涉楼宇内通行。

根据《中华人民共和国民法典》第二百三十六条之规定，高某某要求五被上诉人排除妨害，保证其在案涉楼宇内通行，应举证证明五被上诉人妨害物权的行为导致其不能正常行使权利，即五被上诉人存在妨害行为且具有违法性。

根据《不动产登记暂行条例》第八条规定，高某某虽为案涉商铺的所有权人，但案涉商铺系分割式虚拟商铺，并无空间上的四至范围，即案涉商铺不存在特定的空间界限，不具有与其他不动产显著区分的独立性，高某某对此事实应属明知。故，其对案涉商铺行使所有权应受到一定限制。且高某某在购买案涉商铺后委托第三方统一进行经营管理。因此，根据案涉商铺的房屋性质、规

划用途、空间界限等事实，结合案涉楼宇利用的空间整体性、高某某购买商铺用于投资经营的目的，可以得知案涉商铺的财产归属和财产利用存在事实上的分离，案涉商铺经济效用的实现有赖于案涉楼宇整体功能的发挥，高某某在对案涉商铺行使所有权和案涉楼宇其他权利人行使权利时负有一定的容忍义务。根据《中华人民共和国民法典》第六条规定和《中华人民共和国民法典》物权编的立法目的，在明晰物的归属和实现物的利用自由之间，实现物的归属和物的利用的平衡，以充分发挥物的效用，实现物的经济效益的最大化，是《中华人民共和国民法典》物权编的应有之义。结合案涉商铺的面积以及案涉商铺与案涉楼宇建筑面积的比例，高某某的上述容忍义务应以不影响案涉楼宇整体功能的发挥和损害其他业主的利益为限。

北京某开发公司作为案涉楼宇的开发商和大部分产权面积的所有权人，在对案涉楼宇进行统一装修改造升级后对外出租，系对案涉楼宇的统一经营管理行为，该行为并不具有侵害高某某所有权的恶意；某技术公司作为案涉商铺的承租人，其通过合法方式承租案涉楼宇的部分房屋，主观上并无侵害或妨害高某某行使所有权的故意或过失。结合案涉楼宇经营管理的历史沿革以及案涉楼宇更新改造、产业整合后周边区域的发展现状，案涉楼宇目前统一经营管理对外出租的方式，更有利于发挥案涉楼宇的整体功能，更有利于案涉楼宇效用的实现和社会经济效益的创造。某技术公司基于租赁关系对案涉楼宇的占有使用并不构成对高某某权利的侵害，高某某要求某技术公司排除妨害的诉讼请求，不予支持。基于现有证据，无法证明另外四被上诉人占有使用案涉楼宇，故高某某要求上述公司排除妨害的诉讼请求，事实依据不足，亦不予支持。案涉产